O.Z.JULIACA-MEPECO
COBRANZA COACTIVA

RESOLUCIÓN COACTIVA Nº 2130070181723

DEUDORES COACTIVOS : LOS QUE SE INDICA

EJECUTOR COACTIVO : Enriquez Castillo Jose Luis

TERCERO RETENEDOR : Banco Continental

PUNO, 21 de Abril del 2016

VISTOS y CONSIDERANDO: Que, no habiendo los deudores tributarios cumplido con cancelar la deuda tributaria materia del presente procedimiento, la cual incluye los intereses moratorios que se devenguen hasta la cancelación de aquella; y haciéndose efectivo el apercibimiento notificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante D.S. Nº 133-2013-EF y el artículo 20º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT, **SE RESUELVE: TRÁBESE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN** en contra de los deudores tributarios y hasta por las sumas detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución coactiva, sobre los fondos, los valores a la orden, valores al portador, custodia, cuentas, créditos, depósitos y bienes que tenga o pudiera tener los deudores tributarios en posesión de los bancos o las entidades financieras que se detallan en el anexo Nº 2, que forma parte integrante de la presente resolución coactiva, en sus oficinas principales, sus sucursales y sus agencias a nivel nacional, en moneda nacional o en moneda extranjera, notificándose a los representantes legales de dichas instituciones para que cumplan con retener la suma antes referida.

Son obligaciones de la entidad retenedora:

A) Dar cumplimiento al mandato del ejecutor coactivo de acuerdo con los medios, formas y condiciones establecidos por la SUNAT mediante resolución de superintendencia;

B) Poner en conocimiento del ejecutor coactivo el monto de la retención, expresado en nuevos soles sin decimales, o la imposibilidad de ésta, en el plazo máximo de CINCO (05) días hábiles de notificada la presente, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción tipificada en el artículo 177º del Texto Único Ordenado del Código Tributario;

C) Realizar la entrega de los montos retenidos en el plazo máximo de CINCO (05) días hábiles de haber cumplido con comunicar a SUNAT el resultado del embargo, bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del Artículo 18° del Código Tributario, salvo que en el mismo plazo se hubiera notificado a través del Módulo de Notificación Electrónica la resolución coactiva que levanta el embargo en forma de retención;

D) Para efectos de la entrega, el tercero retenedor cumplirá con el mandato contenido en la medida de embargo, si cumple con entregar el importe que se muestra en el sistema, aunque éste sea inferior al importe comunicado, o si por el contrario no realiza la entrega debido a que dicho sistema no muestra importe alguno;

E) Informar inmediatamente al ejecutor coactivo de los montos retenidos con posterioridad a la primera comunicación efectuada a SUNAT, siempre que el embargo se mantenga vigente, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción tipificada en el artículo 177º del Texto Único Ordenado del Código Tributario;

F) Se precisa que el monto de la medida de embargo queda reducido al importe que corresponde entregar y que se muestra a las Empresas del Sistema Financiero a través del sistema;

G) Se precisa que la medida de embargo ordenada sólo alcanza el monto indicado en la presente resolución siendo responsabilidad del retenedor no afectar o paralizar los recursos por encima de dicha cuantía;

H) Se precisa que la presente medida de embargo alcanza únicamente al monto equivalente a un tercio del exceso de las 5 URP del saldo de las cuentas bancarias donde se deposita el pago de remuneraciones y/o pensiones, conforme a lo prescrito en el numeral 6) del artículo 648° del Código Procesal Civil. Para tal efecto el retenedor deberá comunicar al Ejecutor Coactivo el monto retenido así como la totalidad de cualquier otro monto de origen distinto al de remuneración y/o pensión hasta el monto del embargo;

I) Se precisa que la presente medida de embargo alcanza únicamente los fondos de que es titular el deudor tributario, no debiéndose afectar las partes proporcionales correspondientes a los otros titulares de cuentas mancomunadas. En estos casos, el retenedor deberá informar al ejecutor coactivo únicamente la parte proporcional correspondiente al cliente informado como deudor tributario contenido en el detalle del embargo;

J) Tratándose de cargas, gravámenes o embargos notificados anteriormente por otras entidades, o de deudas vencidas del deudor tributario con la entidad financiera notificada, los bancos deberán registrar y mantener la medida de embargo dictada, así como informar al ejecutor coactivo cuando exista importe retenido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 639° del Código Procesal Civil y en el numeral 9 del artículo 132° de la Ley 26702 –Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros-, respectivamente;

K) Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, el auxiliar coactivo está facultado para efectuar la toma de dicho con el fin de constatar la existencia o la inexistencia de fondos;

L) Si se negara la existencia de créditos, acreencias u otros aún cuando éstos existan o se incumpla con la obligación de retener y se pague al deudor tributario o a un tercero designado por aquél, la entidad retenedora estará obligada a pagar el monto que omitió retener, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el código tributario y la responsabilidad penal y solidaria a la que hubiere lugar;

M) El tercero retenedor está impedido de informar al deudor tributario de la ejecución de la presente medida hasta que se realice la retención ordenada; y

N) En caso de mantener títulos valores, comunicar a la SUNAT para que se proceda a anotar el embargo sobre los referidos títulos, de conformidad con el artículo 13º de la ley Nº 27287 – Ley de Títulos Valores.

Enriquez Castillo Jose Luis
Ejecutor Coactivo
SUNAT

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN COACTIVA Nº 2130070181723

Número de RUC	Deudor Tributario	Número de Expediente	Monto del Embargo
20447623669	PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL	2130060015833	781.00

Enriquez Castillo Jose Luis
Ejecutor Coactivo
SUNAT